

통 보 사 항

일 련 번 호 19생산운영 - 1

제 목 사설항로표지시설 운영, 관리 미흡

소 관 부 처 ㉔㉔기지본부

관 계 부 서

내 용

㉔㉔기지본부가 위치한 ㉔㉔항은 ㉔㉔도에서 관리하는 ‘지방관리무역항’으로
우리공사 LNG선박과 ♠♠♠♠의 석탄운반 선박들이 입·출항하는 항만이다.

㉔㉔기지건설단은 2014년 4월 ㉔㉔항 내 LNG선박의 안전 및 시설물 보호를 위해
「항로표지법」 제2조에 따라 등대(6기) 및 등부표(4기) 등의 ‘항로표지시설’을
설치하였고, ㉔㉔기지본부는 2015년 1월부터 같은 법 제18조에 따라 위탁관리업자를
통해 유지관리하고 있다.

한편 ㉔㉔기지본부 ▽▽부는 ㉔㉔항이 ‘무역항’으로써 ♠♠♠♠ 석탄운반 선박들이
출입할 때 위 항로표지시설을 함께 이용하며, 우리공사가 항로표지이용료를 납부
하고 있는 점 등의 사유로 소송을 통해 해당 항로표지시설에 대한 국가기관으로의
관리이관을 추진하였으나,

2019년 2월 대법원(3심)은 “㉔㉔항에 설치된 항로표지시설은 우리공사에서 전용
(專用)할 목적이 강한 항행보조시설로 우리공사가 관리함이 타당하다”라고 판결함에
따라 ㉔㉔기지본부는 앞으로도 해당 항로표지시설을 위탁관리업자와의 용역계약
(약 1.6억 원/년 소요)을 통해 관리해야 한다.

따라서 항로표지시설은 “전용하여 사용하는 주체가 관리해야 한다”라는 대법원

판결과 우리공사 ■■기지본부(■■■항)의 경우에도 공사가 설치한 항로표지시설을 공동으로 사용하는 ■■■만 입주社들과 관리비용을 분담하고 있는 사례¹⁾ 등으로 미루어 ■■■■항에 설치한 항로표지시설에 대해 공동으로 전용하여 사용하는 ♠♠♠♠과 관리비용을 분담하는 것이 타당하다.

이에 따라 ■■■기지본부 ▽▽부는 2019. 3. 18. 「항로표지 관리이관 소송 현황보고(기지본부장 보고)」를 통해 ♠♠♠♠과 관리비용 분담을 추진하기로 계획하였다.

그런데 위 부서(담당자 MMM)는 2019년 4월부터 메일 송수신을 통해 관리비용 분담 건을 ♠♠♠♠과 협의하였으나, 2019. 7. 23. ♠♠♠♠으로부터 “해당 남측 항로표지물 관리비용 분담이 어려울 것 같다”라는 답변을 메일로 받은 이후부터 후속 업무를 추진하지 않았고,

2019. 6. 1.부터 ‘항로표지 유지관리 업무’를 ▽▽부로부터 인수 받은 ■■■기지본부 ◆◆◆◆부²⁾ 또한 ♠♠♠♠과 항로표지시설 관리비용 분담 업무를 2019년 10월(현재)까지 추진하고 있지 않는 실정이다.

조치할 사항

○ ■■■기지본부장은 ♠♠♠♠(주)과 항로표지시설 관리비용 분담 등의 업무를 조속히 추진하시기 바랍니다. (통보)

1) ■■기지본부는 ■■■만 입주社들과 이용실적을 고려하여 유지관리비용을 분담하고 있음(성동조선: 13%, SPP 조선: 5.5% 등)

2) ■■■기지본부는 2019. 5. 20. ■■■기지본부-3154 건으로 그 동안 항로표지시설 관리업무를 추진한 하역안전관리자(정동수 과장)의 소속이 변경(▽▽부에서 설비운영부로)됨에 따라 ‘항로표지 공동이용에 따른 ♠♠♠♠ 관리비 분담요청’을 포함한 항로표지 유지관리 업무를 기존 ▽▽부에서 설비보전부로 이관(하역안전관리자 협조)함